رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٤٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٨٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٤/٨هـ

## الموضوعات

**تعويض - تعويض عن إجراء - الخطأ في الرفع المساحي - تداخل الملكية - مسؤولية المكتب الهندسي - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء الخطأ في الرفع المساحي لأرضها - الثابت خطأ المكتب الهندسي في الرفع المساحي لأرض المدعية مما ترتب عليه تداخل الأرض مع مجاورتها، وتحمُّل المدعية تعويض جارها وفق الصلح القضائي - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية؛ استناداً إلى أن الخطأ في الرفع المساحي سببه تعديل المدعى عليها للمخطط، وإلى أن المدعى عليها مسؤولة عن أعمال المكتب الهندسي - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن النظام تضمن السماح للجهة الإدارية الاستعانة بالمكاتب الهندسية لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وأن المكاتب الهندسية مسؤولة أمام الجهة الإدارية وكذلك أمام الغير عن أي تقصير أو تأخير أو مخالفة ترتكبها عند قيامها بإجراءات إصدار الترخيص البلدي - عدم تقديم المدعية ما يثبت خطأ المدعى عليها ومسؤوليتها المباشرة عن ما حصل لها - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والحكم برفض الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- القاعدة الفقهية: (التابع تابع).
- المادة (٨) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ.
- المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٠٤٥٩) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ.

## الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالدمام جاء فيها أن موكلته تملك قطعة الأرض رقم (٢٩) من المخطط رقم (١٥٨/٧) الواقع في حي التعاون بمحافظة الجبيل بموجب صك الملكية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ، وقد تقدمت موكلته للمدعى عليها بطلب تحديد أرضها لغرض استخراج رخصة بناء وقد جرى إحالتها لأحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى البلدية مكتب (...) للاستشارات الهندسية لتحديد الأرض على الطبيعة وتم إعداد المطلوب وإرسال

المعاملة للمدعى عليها، بعد ذلك قامت المدعى عليها بمراجعة المعاملة واعتمادها وعليه تم استخراج رخصة بناء رقم (...)، وتم إنشاء البناء على المساحة المحددة بالصك دون زيادة، وبعد الانتهاء من البناء وتأجير وحداته بالكامل تفاجأت المدعية بمراجعة مالك الأرض المجاورة لها وأفادها بتداخل أرضها على أرضه وقد تبين بعد الكشف من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة وجود خطأ في تحديد الأرض، ويرجع هذا الخطأ إلى المخطط المعد من المدعى عليها، وبتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ تقدم مالك الأرض المجاورة بدعوى ضد موكلتي لدى المحكمة العامة بالجبيل طالباً رفع اليد عن المساحة محل التداخل وإزالة التعدي وحكمت المحكمة ((بإزالة التعدي ورفع اليد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والذي يترتب عليه إزالة كامل المبنى)) وتداركاً لهذا الضرر الجسيم تم الاصطلاح بين الطرفين على دفع مبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال حسب الحكم القضائي رقم (٤٣١٨٦٠٨٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢هـ، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال، وقدم برفق صحيفة دعواه نسخة من صك ملكية عقار المدعية، ونسخة من رخصة البناء رقم (...)، ونسخة من صك حكم قضائي صادر من الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بالجبيل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢هـ، وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات، سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأجاب وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها وطلب الإجابة منها دفع بمذكرة جوابية انتهى فيها إلى الدفع بعدم صفة

المدعى عليها في الدعوى وأن الصفة منعقدة للمكتب الهندسي الذي قام بتطبيق الرفع المساحي الخاص بأرض المدعية على الطبيعة، وفي هذه الجلسة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وصدر هذا الحكم تأسيساً على ما يلي من الأسباب.

## الأسْبَابُ

بناءً على ما سبق ذكره في الوقائع، وبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى، وبما أن المدعية تقدمت بصحيفة الدعوى طالبةً إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال قيمة ما خسرته المدعية جراء خطأ المدعى عليها في ترسيم حدود أرضها؛ فإن هذه الدعوى حسب التكييف النظامي الصحيح داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانياً وفقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتختص الدائرة بنظرها وفقاً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري ذي الرقم (٧٩) والتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ المنظِّم للدوائر واختصاصاتها. وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كانت المدعية تعول في طلبها للتعويض على وقوع الضرر المتمثل بإلزامها بدفع مبلغ قدره مليون وخمسمئة ألف ريال لصالح جارها في الأرض وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة

العامة بالجبيل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢هـ، ثم تقدمت المدعية بهذه الدعوى لدى المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ والذي معه تكون الدعوى مرفوعة في المدة المحددة نظاماً والمشار إليها في الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث الموضوع، فلما كان من المتقرر قضاءً حيال طلبات التعويض التي يرفعها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة أنه يجب ثبوت المسؤولية التقصيرية -في جانب المدعى عليها في الدعوى- والتي لا تنهض إلا بتوافر أركانها الثلاثة المكونة لماهيتها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان الثابت لدى الدائرة قيام ركن الخطأ من المدعى عليها وذلك لوجود الخطأ في الرفع المساحي لأرض المدعية والذي قام به المكتب الهندسي المعتمد من قبل المدعى عليها، كما أن هذا الخطأ كان سببه التعديل الذي قامت به المدعى عليها على المخطط الذي تقع أرض المدعية ضمن حدوده وذلك وفقاً لما ورد في وقائع حكم المحكمة العامة بالجبيل، كما أن المدعى عليها لم تنكر وقوع الخطأ في ترسيم حدود أرض المدعية. ولا ينال من ذلك أنها تدفع بعدم صفتها في الدعوى؛ لكون الخطأ وقع مباشرة من المكتب الهندسي، والمكتب الهندسي معتمد من قبل المدعى عليها، والقاعدة الفقهية تقرر أن: (المتبوع مسؤول عن أعمال التابع)، ثم إن الرفع المساحي الذي يصدر من المكتب الهندسي لا يكون معتداً به إلا بعد مراجعة المدعى عليها لما ورد فيه من بيانات واعتمادها مما يجعل ركن الخطأ قائماً من المدعى عليها وثابتاً في حقها. كما أن الثابت قيام ركن الضرر في جانب المدعية والذي

## تعويض

تمثل في إلحاء المدعية لدفع مبلغ قدره مليون وخمسمئة ألف ريال لصالح جارها في الأرض، وذلك جراء التداخل مع أرض جارها. وبما أن الضرر الواقع على المدعية سببه الخطأ في ترسيم حدود أرض المدعية فإن العلاقة السببية بين ركني الخطأ والضرر متحققة في هذه الواقعة، ولما كانت الشريعة الإسلامية بيّنت أن من الواجب فقهاً وقضاءً إزالة الضرر، ويتضح ذلك نصاً في حديث النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، وبناءً عليه استنبط فقهاء الإسلام القاعدة الفقهية: (الضرر يزال)، والذي معه تكون المطالبة بمبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال ثابتة في ذمة المدعى عليها، وبه تحكم الدائرة.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام بلدية الجبيل بدفع مبلغ قدره مليون وخمسمئة ألف ريال لصالح (...).**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على:**

**أن المكتب الهندسي مدرج كمكتب معتمد من هيئة المهندسين، ولا يقع تحت إشراف المستأنفة، وأن المسؤولية التقصيرية تقع على المكتب الهندسي باعتباره المسؤول عن تطبيق الرفع المساحي لأرض المدعية على الطبيعة، حيث إنه أغفل في تقريره**

الإفادة عن وجود تعدٍ من مالك العقار رقم (٢٨) وامتد الخطأ إلى العقار (٢٩)؛ بالتالي ينتفي خطأ المدعى عليها، والخطأ يقع على ملاك العقار والمكتب الهندسي. وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المتقرر قضاءً حيال طلبات التعويض التي يرفعها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة أنه يجب ثبوت المسؤولية التقصيرية -في جانب الجهة الإدارية في الدعوى- والتي لا تنهض إلا بتوافر أركانها الثلاثة المكونة لماهيتها، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن استناد مطالبة المستأنف ضدها كان بناءً على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالجبيل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ بمبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال على أساس الصلح بين المستأنف ضدها وجارها، وبما أن المستأنف ضدها لم تقدم ما يثبت خطأ المستأنفة ومسؤوليتها المباشرة تجاه ما حصل لها، وبما أن نظام إجراءات التراخيص للبلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/م) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ قد نص في مادته الثامنة على أنه: "للوزارة -وفقاً للأنظمة المتبعة- الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٤٥٩) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢هـ قد نصت في المادة السابعة من الفصل السابع على أنه: "١-تقوم المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة باستقبال طلبات الترخيص البلدي واستكمال إجراءاته مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية. ٢-تكون المكاتب الهندسية والشركات

والمؤسسات الخاصة المؤهلة مسؤولة أمام الأمانة/البلدية، وكذلك أمام الغير عن أي تقصير أو تأخير أو مخالفة ترتكبها عند قيامها بإجراءات إصدار الترخيص البلدي"، وبما أن المستأنف ضدها لم تقدم ما يثبت خطأ المستأنفة؛ وعليه فإن تحميل الجهة المستأنفة خطأ ما حصل للمستأنف ضدها يجعل الدعوى غير قائمة على مرتكز سليم لم تتحقق معه أركان التعويض.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.